

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5801/2539

นาย ศรีภูมิ สุขเนตร
นาง นิตยา เหมินทรานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 248, มาตรา 296

คดีเดิมต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคสอง อุทธรณ์ชั้นบังคับคดีอันเป็นสาขาที่ย่อมต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหายระหว่างพิจารณาโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2529 มีใจความสำคัญว่า โจทก์ยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทในอัตราค่าเช่าห้องละ 300 บาท ต่อเดือนภายใต้เงื่อนไขการเช่าและกำหนดเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมทุกประการถ้าจำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความข้อใด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีให้จำเลยออกจากตึกพิพาทได้ทันที และศาลได้มีคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำขอออกหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 อ้างว่าจำเลยไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน อาคารตึกแถวที่เช่าซึ่งค้างชำระอยู่ 2 ปี คือปี 2535 และปี 2536 ปีละ 85,050 บาท รวมเป็นเงิน 170,000 บาท รวมทั้งค่าภาษีเพิ่มอีกร้อยละ 10 จำนวน 17,010 บาท

รวมเป็นเงิน 187,110 บาท อันเป็นการผิดต่อสัญญาประนีประนอมยอมความศาลชั้น
ต้นได้ออกหมายบังคับคดีตามที่โจทก์ขอ

จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิร้องขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่โจทก์อ้างว่าจำเลยค้างชำระได้ ขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดีที่
ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยและจัดการให้โจทก์เข้าครอบครองตึกแถวพิพาทฉบับลงวันที่
10 มิถุนายน 2537

โจทก์แถลงคัดค้านว่า การออกหมายบังคับคดีของศาลชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยกับคำแถลงคัดค้านของโจทก์และคำแถลง
รับกันของคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานทั้ง
สองฝ่าย จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 6
กันยายน 2537 แล้ววินิจฉัยว่าการที่จำเลยไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนดังกล่าวเป็นการ
ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำให้โจทก์มีสิทธิเพียงบังคับคดีให้จำเลยออก
จากตึกพิพาทเท่านั้น โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยได้ ดังนั้น
การที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีในส่วนที่ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยด้วยจึงไม่ชอบ มี
คำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย แต่ให้แก้ไขหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน
2537 โดยให้ยกเลิกการบังคับคดีในส่วนที่ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยออกเสีย

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเฉพาะอุทธรณ์ของโจทก์ และให้ยกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการชอบหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าอุทธรณ์ของจำเลยไม่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรงของคดี แต่เป็นการอุทธรณ์ในชั้นบังคับคดีว่าจำเลยได้กระทำความผิดขัดกลางตามสัญญาประนีประนอมยอมความเรื่องการไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนให้แก่โจทก์หรือไม่ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์ไว้ คู่ความยอมมีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องถือตามทฤษฎีของคดีเดิม ซึ่งไม่เหมือนกับคดีเกี่ยวกับการบังคับวงศัญญัติและบริวารของผู้ถูกฟ้องชั้นไล่ อันจักต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม นั้น เห็นว่า แม้ว่าคดีนี้จะมิใช่คดีเกี่ยวกับการบังคับวงศัญญัติและบริวารของผู้ถูกฟ้องชั้นไล่ อันจักต้องพิจารณาข้อห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม ก็ตาม แต่คดีเดิมของเรื่องนี้เป็นคดีฟ้องชั้นไล่จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเข้าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาท ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคสอง อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ชั้นบังคับคดีอันเป็นสาขาที่ย่อมต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยให้ชั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุทธิ นิษโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ